

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 421

El día viernes 14 de abril 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari. Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso. **Concejal por la Minoría,** ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna.

Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Corredor Inm. Leylen Aguirre.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Actas: N 419 y N 420.
- Proyecto de ordenanza arbolado.
- Propuesta de regulación calle Marconi.
- Expediente Funes Abasto Oscar Alberto.
- Código de Edificación.

Comienza la sesión a las 9:20 horas, en primer lugar se ponen en consideración las actas N 419 y N 420, pasa la consideración para la próxima plenaria.

Próximo tema: Proyecto de ordenanza arbolado.

Marcelo Celoir dice que se necesita hacer una organización en el proyecto de ordenanza de arbolado presentado. Una de las cosas por ejemplo que se mencionó en la Ut, es simplificarla.

Nazareth Margonari dice que, a lo que había enviado Ambiente, le estaba faltando el formato de ordenanza, que permita agregarlo al Código de Edificación. Liliana Bina había armado los artículos para que estuvieran acorde a la Ordenanza N 4021.

Laura Colladon dice que ADARSA junto con CEPIA, habían enviado su opinión. Vieron que como estaba redactado el proyecto, parecía que hablaba solo del ejido anterior. Ahora ya no se puede hablar de ejido anterior y ejido nuevo. Hay que comenzar a unificar.

Marcelo Celoir dice que también se quiere llegar a una simplificación, porque hay muchas zonas, muchas especies.

Laura Colladon, dice que ADARSA había hecho la acotación de que las especies que quizás están permitidas y no son nativas, son muchas veces invasoras en algún lugar del mundo, se terminan transformando en invasoras, habría que tener cuidado en esto. También habían puesto como ejemplo a la acacia de Constantinopla, que en algunas partes del mundo es invasiva. Hay que prestar atención en esto porque si bien ahora no es invasiva se puede convertir en ello. También habría que fortalecer los dos viveros que tiene el municipio, porque si la ordenanza entra en vigencia tiene que haber un mercado que haga oferta de este tipo de plantas porque en general los viveristas no lo están haciendo.

- Se debate.

- Se llega a un acuerdo por unanimidad que el tema vuelva a Ut. Además que se invite a la Dirección de Ambiente y a su cuerpo técnico a que participe en la próxima plenaria.

Próximo tema: Propuesta de regulación calle Marconi.

Marcelo Celoir comenta que es un loteo que hizo el Sr. Santa Cruz que se topa con la calle Marconi y está en una situación irregular, porque para acceder a ese loteo, se hacía por una calle de 6 metros que llegaba a la antena pública de aquel momento. Esta calle fue invadida por el loteador, la tomó como parte de una calle por la cual se podía acceder al mismo. Este loteo estaba aprobado en Catastro de la Provincia, cuando se denunció que estaba sobre un sector privado, se le dio de baja en Provincia pero ya estaba ejecutado y ocupado. En este momento se encuentra en una situación irregular, se le está dando servicio pero no están tributando.

Se comparte propuesta de la Ut sobre la regulación de los lotes sobre calle Marconi.

Para: Comisión Plenaria Honoraria

De: Unidad Técnica

Tema: Propuesta regulación fraccionamiento calle Marconi e/Neuquén y Río Negro. (40-00-106)

Fecha: Febrero de 2011

1) Propuesta

Sobre la base de los antecedentes existentes (expediente 40-00-106-001/002/003) y en función de los objetivos y considerandos de la Ordenanza 5310, se interpreta que la solución al problema es por medio de un programa de regularización dominial financiado por el Municipio, que incluya los siguientes proyectos:

Programa de regularización dominial

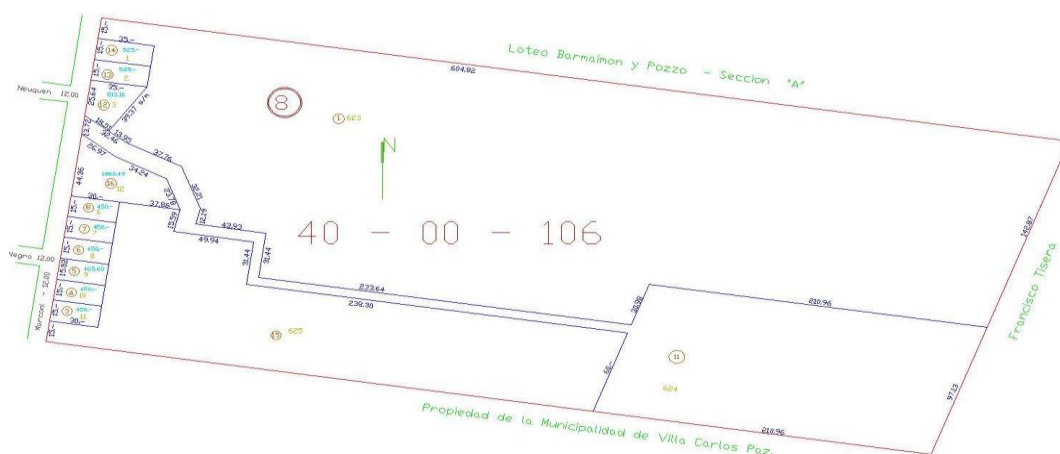
Proyecto Encuesta social y empadronamiento

Proyecto Mensura unión y subdivisión

Proyecto Espacios públicos compensatorios

Proyecto Escrituras individuales a poseedores

2) Plancheta catastral



3) Registro fotográfico



4) Objetivos y Considerandos de la Ordenanza 5310

Objetivos

- Consolidación del tejido y la trama existente apoyando la línea divisoria en las líneas de fondo de lotes urbanos aprobados.
- Para el caso en que la línea coincida con la traza de una calle, se opta para que, siempre que sea factible, la misma quede completamente dentro de Área Protegida.
- Para los casos en que el límite no puede hacerse coincidir con la línea de cierre y de fondo de los lotes urbanizados la misma respetará las pendientes mínimas debiendo en esos casos requerirse asesoramiento legal.
- Para el caso que corresponda, se utilizará la poligonal de los ejidos aprobados correspondientes a los municipios vecinos.
- Utilizar como referencias técnicas los planos de loteos aprobados.
- Preservación de cañadas, macizos vegetales, morros y farallones sin construcciones

Considerandos de la ordenanza 5310

Que, es necesario confeccionar un registro gráfico y una memoria descriptiva, que incorpore a los límites de la ZONA PROTEGIDA las referencias catastrales de los loteos existentes y de los límites con las localidades vecinas;

Que, el Concejo de Representantes por intermedio del Consejo de Planificación Urbano Ambiental, se encuentra realizando un relevamiento con el fin de actualizar la descripción gráfica y el relato del actual límite, consistente en un trabajo de campo recorriendo el Área en cuestión en su borde con la ZONA B y un trabajo de gabinete, que incluye la recopilación y análisis de los antecedentes existentes...

5) Recomendación

Por lo expuesto, la Unidad Técnica recomienda mantener la zona en cuestión dentro del área protegida hasta tanto se resuelva la regularización del loteo.

- Se debate.

Alberto Verdinelli comenta que, cuando se relevó en el año 2011, se recorrió la zona, se inventarió y fue el momento en donde se tomó la decisión de dejarlo dentro del área protegida como preexistente. A su vez se elaboró una propuesta que era reunir a los habitantes, porque en realidad son todos irregulares porque el loteo originario cayó. Lo que en esa época se planteó fue reunir a todos los ocupantes, hacer una acta de acuerdo para realizar la mensura y subdivisión para regularizar su situación. En ese momento se planteó que esa mensura y subdivisión la hiciera la Municipalidad, porque cuando se habló con algunos vecinos en aquella época, argumentaron que ellos habían comprado de buena fe, y no estaban dispuestos a pagar una mensura y subdivisión, era como un círculo vicioso lo que se planteaba, para que se empiece a pagar impuestos. Fue la manera que se estaba planteando, por un cambio de gobierno no se continuó su tratamiento.

Javier Isola pregunta que es lo que pasa con el precedente que se está fijando, si se hace ese trabajo que menciona Alberto Verdinelli..

Alberto Verdinelli dice que el procedimiento sería hacer un Acta de Acuerdo en donde la Municipalidad asume la realización de mensura y subdivisión. Una vez que se tiene resuelto, se hace la ordenanza estableciendo una zona verde "X", en donde se hace un diferencial en el pago de la tasa. De esta forma se va recuperando la inversión realizada para regularizarla.

- Se debate.

Mario Macagno pregunta porque se está tratando este tema en el CPUTA, ya que es un tema municipal. Pregunta quien trajo el tema a la mesa, si el Municipio o el CR, o desde el CPUTA.

Marcelo Celaira le contesta que lo trajo la Dirección de Infraestructura Urbana.

Adrián Cocordano acuerda con Javier Isola que se está fijando un precedente y acuerda con Mario Macagno que no es un tema que se tiene que estar tratando en el CPUTA. Lo tiene que desarrollar el área que le corresponda en el Municipio, por más que este dentro del ejido.

- Se debate.

Javier Isola dice que si se van a regir por la ordenanza de loteos que tiene el Código de Edificación, se tiene que exigir que la calle esté pavimentada; que las cunetas estén hechas; que el arbolado público este plasmado; que el alumbrado público esté ejecutado y que la energía eléctrica sea acorde con el alumbrado, porque se está diciendo de darle integridad al loteo. Entonces para que sea un loteo toda la infraestructura que pide la Ord 4021 tiene que estar ejecutada.

Marcelo Celaira dice que a la calle de 6 metros se tendrá que expropiar para convertirla en una calle de 12 metros. Además hay un lote que sigue siendo de Santa Cruz, pregunta porque no se puede pedir ese lote para poder absorber el costo.

- Se debate.

Marcelo Celaira pregunta si el tema vuelve a técnica con la premisa de que se intime al dueño de la parcela que regularice su situación en cuanto a la arquitectura. Debería presentar un plano en Obras Privadas con todas las casas que están en el lugar. y dentro de ese plano tendrá que rayarlo con una nota que diga, " superficie cuadrada sujeta a demolición".

Se acuerda por unanimidad que el tema vuelva a la UT.

Próximo tema: Expediente Funes Abasto Oscar Alberto.

Javier Isola considera que la solicitud que realiza, es viable porque la persona tiene que acomodar su catastro. Se debería permitir hacer la mensura y unión donando el resto del lote.

Adrián Cocordano dice que estuvo en contacto con el propietario, y lo que plantea en la nota es justamente donar la mitad del lote, no está de acuerdo de donar el 100% del mismo.

-Se debate.

Laura Colladon dice que a la ordenanza de pendiente habría que ponerle un rango, porque en este caso también hay una pendiente que debería ser imposible de construir. La postura de ADARSA es que con los fondos de la AP1 se expropie ese lote en donde está el proyecto, porque si bien siempre fue lote, ahora se está viendo que es totalmente inviable construir en ese lugar, porque más allá de la pendiente no hay meseta, no sabe de dónde se colgaría la casa.

Adrián Cocordano dice que el proyecto de la casa ya está aprobado, porque ese lote no es AP1. En este momento hay que responder una nota en donde se le informe que no puede ingresar por donde solicita, si no dona el resto de la totalidad del lote.

Se debate.

Eduardo Vega dice que se están tratando temas de particulares que no competen al CPUA. Este proyecto ya fue aprobado y no se introdujo la calle, como puede ser que ahora se den cuenta que no se puede acceder. Hay que analizar con lógica, el lote ya fue aprobado sin calle. Porqué ahora desde el CPUA se tiene que determinar si se permite hacer la calle, ahora, después de aprobado el proyecto. Parece que las cosas se hacen de prepo y después la Municipalidad tiene que arreglarlo como pasó con la calle Marconi.

Mario Macagno está de acuerdo con Eduardo Vega por eso considera que la primera respuesta es decir que no están de acuerdo y que se ejecute el proyecto aprobado. Pero como CEPIA, propondría al CR expropiar ese lote en donde está el proyecto con los fondos específicos de la Municipalidad para que pase a ser CAMIARE.

Ana Margonari dice que es una porción de la montaña de CAMIARE en donde está un lote, tendría que formar parte de CAMIARE. Además la calle que se plantea para llegar arriba es de ocho o nueve metros. Esta calle va a tener que tener todo un sustento para el agua de lluvia, porque el agua de lluvia se va a llevar la calle, entonces se tendrá que estar todo el tiempo arreglando la calle o se va a anular el desagüe de montaña y no se puede cerrar un desagüe de montaña.

Adrián Cocordano dice que el señor tiene un lote aprobado antes de CAMIARE, en donde presenta un proyecto que está de acuerdo a ordenanza. Tendría que reventar la montaña para hacer la cochera, y de esta manera entrar a su proyecto. Está dentro de su derecho. Lo que está proponiendo ahora es no reventar todo eso sino hacer una calle donando una parte del otro lote de su propiedad que sí pertenece a CAMIARE. Si no se está de acuerdo, está bien que realice el proyecto que está aprobado.

- Se debate.

Eduardo Vega dice que si el proyecto está aprobado y el lote no está en zona intangible entonces que haga el proyecto aprobado, y no que pida ahora hacer una calle.

Luis López coordinador del área CAMIARE, solicita dar su opinión por escrito sobre el tema y comparte la idea que ninguna excepción es buena.

Laura Colladon dice que cuando se hizo la poligonal se trazó por detrás de los lotes porque era importante ir trabajando por pasos. Partieron desde la antigua ordenanza

que la designaba área protegida, le hicieron un límite. Ahora ADARSA está viendo que el lote en donde está el proyecto aprobado debió pertenecer a lo que es CAMIARE. Pregunta cuántos lotes más por el estilo hay. Porque quizás llegó el momento de revisar ese tema. Le dice a Luis López que a lo mejor, él que está con los chicos que hacen observaciones podría ayudar a ver esa parte. Porque no se sabe bien cuantos lotes están en esta situación. Pregunta cómo se va a hacer con los desagües pluviales, como se va a construir. ADARSA está convencido de que cada vez que se dice que sí, se va a sacar pedacitos a CAMIARE y se terminará convirtiendo en un queso gruyere. Entonces para intentar ponerle freno hay que hacer la expropiación.

- Se debate.

Marcelo Celoiria pregunta si se puede votar porque todas las Instituciones se expresaron. Luis López adjuntará su opinión sobre CAMIARE también.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes que se realice la votación.

Javier Isola mociona que se permita la calle pero que done el 100 % del resto del lote.

Mario Macagno mociona no aceptar hacer la calle que se ajuste el proyecto como está aprobado.

Laura Colladon no aprueba hacer la calle y solicita que se expropió el lote en donde está el proyecto aprobado.

Martina Casesi dice que no aprueba que se haga la calle que se ajuste el proyecto como está aprobado.

Adrian Cocordano dice que el Colegio de Arquitectos aprueba que se haga la calle pero que traiga un estudio sobre el tipo de calle que se propone y que done el 100 % del lote.

- La secretaria dice que no se está votando la moción sino que se están proponiendo distintas opciones.

Marcelo Celoiria dice que no se va a poder votar porque son propuestas distintas. Propone descomponer la moción y que se vote si se acepta que se haga la calle o no con la donación del lote.

- Se debate.

- Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes.

- Se somete a votación que la respuesta sea que se permita hacer la calle pero que el propietario done el 100% del lote.

- Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
- Colegio de Técnicos Constructores Univ.: **aprueba.**
- Dirección de Obras Privadas: **aprueba.**
- ADARSA: **no aprueba.**
- CEPIA: **no aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **no aprueba.**

Se aprueba por mayoría de los presentes, 4(votos) .

Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 11:23 horas.